

## ביתא רוטשילד בע"מ

### חוזה מנהל מודל

### רוטשילד – פינוי בינוי

### חיפה

א.י.ו. תכנון  
ותכנון בע"מ  
ח.פ. 516247764

ביתא רוטשילד בע"מ  
ח.פ. 515851194

מס' חוזה: CONT-10-2324

תבנית: מנהל מודל

פרויקט: רוטשילד – פינוי בינוי

סטטוס: [מסמך חוזה]

גרסה: [גרסה חוזה]

990: [מסמך חוזה]

חוזה מנהל מודל

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה]

11/11/24

**בין**

ביתא רוטשילד בע"מ  
 יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד. 715  
 515851194

(להלן: "המזמין")  
 מצד אחד;

**לבין**

א.ד.ו. תכנון והנדסה בע"מ  
 ראול ולנברג 14 ת"א  
 516247764

(להלן: "היועץ")  
 מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור ליועץ את ביצוע שירותי היועץ כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והיועץ הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

**לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:****1. מבוא**

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /  
 "המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט ליועץ.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י היועץ תוך כדי ביצוע שירותי היועץ, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י היועץ כאמור יערכו בשפה העברית.

א.ד.ו. תכנון  
 והנדסה בע"מ  
 516247764 ח.נ.

ביתא רוטשילד בע"מ  
 515851194

מס' חוזה: CONT-10-2324

תבנית: מנהל מודל

פרויקט: רשות - 15

סטטוס: (המסמך הזה)

גרסה: (גרסה חתומה)

ספק: א.ד.ו. תכנון והנדסה בע"מ

**"שירותי****היועץ"/****"השירותים"-** השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.**"המנהל"-**

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

**"החוזה"/****"ההסכם"-**

חוזה זה על נספחיו.

**"הדין"-**

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ואו הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

**"הרשות****המקומית"-**

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

**"חוזה****הפיתוח"-**

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם :

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| נספח א' - | נספח כללי ;                              |
| נספח ב' - | שירותי היועץ ;                           |
| נספח ג' - | לוח זמנים ;                              |
| נספח ד' - | שכר היועץ ;                              |
| נספח ה' - | תשלומי שכר היועץ ;                       |
| נספח ו' - | הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות ;          |
| נספח ז' - | מפרט ביטוחי היועץ ;                      |
| נספח ז' - | אישור על קיום ביטוחי היועץ ;             |
| נספח ח' - | רשימת התכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק. |
| נספח ט' - | אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.       |
| נספח י' - | נספח היעדר תביעות.                       |

**2. שירותי היועץ**

2.1 המזמין מוסר בזה ליועץ והיועץ מקבל על עצמו את ביצוע שירותי היועץ.

2.2 היועץ מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי היועץ וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי היועץ, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי היועץ על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3 היועץ מצהיר, כי ידוע לו ששירותי היועץ על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר היועץ, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

2.4 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בזקירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחית דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.

CONF-10-2324

מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

פרויקט:

מס' חוזה:

גרסה:

ספק:

מ.ד.ו. תכנון

תכנון בע"מ

516247784.נ.פ.ח

מ.ד.ו. תכנון  
תכנון בע"מ  
515851194.נ.פ.ח

- 2.5 היועץ יבסס את שירותי היועץ על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.
- 2.6 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי היועץ, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב היועץ, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7 היועץ ישמור על נהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל היועץ להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9 היועץ מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדן ו/או הנחלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי היועץ והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר היועץ כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי היועץ, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי היועץ.
- 2.10 היועץ מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי היועץ, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצי"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. היועץ מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.
- 2.11 היועץ לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.
- 2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והיועץ מצהיר, כי אין לו ולא תהיה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלויות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמור המזמין את ביצוע השירותים כאמור ליועץ אחר, מתחייב היועץ לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.
- 2.13 היועץ ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

### 3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1 היועץ מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי היועץ יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2 היועץ מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצי"ב, יתאים לביצוע שירותי היועץ ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי היועץ.

י.ד.א. תכנון  
והנדסה בע"מ  
516247764 פ.ח.

ביתארוטשילד בע"מ  
ה.פ. 5155851194

CONT-10-2324

מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

פרויקט:

סטטוס:

גרסה:

ספק:

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של היועץ, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו במידה והיועץ אינו עומד בל"ז, המוחלט - להורות ליועץ מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של היועץ, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ואו המהנדס ואו היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של היועץ למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי") או מי מטעמו באישור היזם. החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

היועץ מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופה של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של היועץ שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות היועץ כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהיועץ להחליף כל עובד מעובדיו של היועץ שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ואו אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות היועץ, ועל היועץ למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ואו החלפת עובד מעובדי היועץ תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים באלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את היועץ מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ואו חבות שהיא.

3.6 היועץ מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי היועץ. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי היועץ ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ואו חבות בגין אובדן ואו נזק ואו קלקול כלשהו לציוד ואו לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

#### 4. סמכויות היועץ

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי היועץ וכל הכרוך בכך, יפעל היועץ בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד, ככל ועבודות קשורות לניהול מודל ותאום מערכות, סעיף זה אינו חל על היועץ :

4.1.1 שהיועץ לא יגיש תכניות ואו תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2 שהיועץ לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ואו כספית ואו אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2 זולת אם יוסמד לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה היועץ רשאי ליתן הוראות ואו הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ואו לקבלן העבודות ואו לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ואו לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ואו כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

א.י.ו. תכנון  
המסדה בע"מ  
ח.פ. 516247766

ביתא רוטשילד בע"מ  
ח.פ. 515851194

מס' חוזה: CONT-10-2324

תבנית: מנהל מודל

פרויקט:

סטטוס: [מחזורי החזרה]

גרסה:

תאריך:

## 5. סמכויות המנהל

- 5.1 המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי היועץ כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי היועץ וכן לבדוק את טיב שירותי היועץ הנעשים על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם היועץ מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.
- 5.2 היועץ ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי היועץ וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.
- 5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד היועץ ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי היועץ והיועץ מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.
- 5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות היועץ על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את היועץ מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.
- 5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי היועץ על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהיועץ להכיןם בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את היועץ מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

## 6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

- 6.1 היועץ יבצע את שירותי היועץ בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי היועץ, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי היועץ במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי היועץ בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2 לא יתחיל היועץ בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.
- 6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין היועץ לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי היועץ או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי היועץ עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4 ידוע ליועץ, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחושים שיחתמו עמם.
- 6.5 עיכוב בביצוע שירותי היועץ יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
- 6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה ליועץ שליטה עליו.

ביתא רוטשילד בע"מ  
575851194 .פ.ח.

א.ד.ו. תכנון  
ותחזוקה בע"מ  
516247764 .פ.ח.

CONT-10-2324

מו' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

פרויקט:

סטטוס:

גרסה:

790:

6.5.2. מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע היועץ למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

6.5.3. היועץ לא קיבל תכנית, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידי ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

6.5.4. המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי היועץ, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

6.6. היועץ מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

6.7. ב-1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור היועץ למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי היועץ ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוען.

6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד היועץ ולעיון בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי היועץ, והיועץ ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות היועץ לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

## 7. שכר היועץ

7.1. תמורת שירותי היועץ וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין ליועץ שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר היועץ").

7.2. בהוצאות הממשיות בשרותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:

7.2.1. הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק היועץ במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות ליועץ בהליך עבודתו, לא יהיה היועץ זכאי לקבלת החזר.

7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י היועץ למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק היועץ במשרדו.

7.2.3. שכפול מסמכים.

7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שלחיות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי היועץ באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמזורט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

א. ו. תכנון  
והנדסה בע"מ  
ח.פ. 516247764

מס' חוזה: CONT-10-2324

תבנית: מנהל מודל

סטטוס: [מסמך וזיהוי]

גרסה: [גרסה חותמת]

ביתא רמזורט בע"מ  
ח.פ. 515851194

פרויקט: [פרויקט - פני]

ספק: [א.ר. חתום]

7.3 על חשבון שכר היועץ ישולמו ליועץ תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר היועץ ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי היועץ ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע ליועץ. במקרה של הפסקת עבודתו של היועץ כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והיועץ לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר היועץ במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק היועץ את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניתו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י היועץ ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי היועץ לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי היועץ תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר היועץ, הינם הצגת רישיון היועץ כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי היועץ כדין, חתום ע"י רוי"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהיועץ לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר היועץ, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום ע"י שכר היועץ שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר היועץ בגובה הסכום הנקוב באישור.

## 8. שניים בתכנון

8.1 היועץ מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את היועץ בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי היועץ, אלמלא השנויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השנויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהיועץ ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השנויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי היועץ ושכר היועץ. בכל מקרה, השנויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע ליועץ דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של היועץ ו/או של היועצים, כל שינוי יבחן לגופו של ענין.

8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י היועץ.

8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות, כל שינוי יבחן לגופו של ענין.

ת.א. ו. תכנון  
ותחילת בע"מ  
פ.ח. 51624776

CONT-10-2324

מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

סטטוס:

גרסה:

ביתא רוטשילד בע"מ  
ח.פ. 51624776

פסק:



8.4 היועץ מתחייב להכין, עבור הרוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין היועץ לרוכשים. היועץ יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין היועץ לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנחל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

## 9. אחריות וביטוח

### אחריות

- 9.1 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או היועץ ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.
- היועץ מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ.
- 9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי היועץ ו/או מתן הוראות ליועץ אינו משחרר את היועץ מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

### ביטוח

- 9.3 מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **כנספת ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספת ז'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.
- 9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על היועץ להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.
- 9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאינה פוטר את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה.
- 9.7 מוסכם בזאת, כי ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

תכנון  
והנדסה בע"מ  
516747764-פ.ח

CONT-10-2324

מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

סטטוס:

גרסה:

990:

- 9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10 היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי היועץ או על ידי מי מטעם היועץ לחצרי המזמין או המשמש את היועץ לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי היועץ, על היועץ לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי היועץ, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי היועץ.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על היועץ מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל ההיועץ תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי היועץ כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי היועץ כדי לשחרר את היועץ מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16 היועץ מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדויק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן היועץ, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיעסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.
- 9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

#### 10. אספקת תכניות

- 10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי היועץ וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור היועץ למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים בשימה המציינת כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן היועץ בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.

א.ד.ו. תכנון  
והנדסה בע"מ  
516767784

CONT-10-2324

מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

סטטוס:

גרסה:

ביתא רוטשילד בע"מ  
019851194  
7990

- 10.2 עם גמר שרותי היועץ, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.
- 10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.
- 10.4 כמו כן, חייב היועץ לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.
- 10.5 היועץ לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.
- 10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר היועץ בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע ליועץ דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. היועץ אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

## 11. מעמד היועץ

- 11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של היועץ כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של היועץ.
- 11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין היועץ ואו מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי היועץ ואו מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין היועץ ואו מי מעובדיו ואו מי מטעמו לבין המזמין ואו המנהל ואו מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי היועץ ואו עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ואו מכח צו הרחבה ואו מכח הסכם כלשהו על עובד.
- 11.3 מוסכם בזה, כי היועץ ואו עובדיו ואו שלוחיו ואו אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ואו דרישות ואו תלונות ואו תביעות כלפי המזמין ואו כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ואו בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 11.4 היועץ מצהיר ומתחייב, כי יישא לבדו בכל התשלומים ואו המסים ואו תשלומי חובה אחרים, החלים ואו שיחולו על היועץ ואו עובדי היועץ בגין מתן השירותים ואו בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שרותי היועץ.
- 11.5 היועץ יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
- 11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היועץ מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי היועץ ואו על ידי מי משלוחיו ואו עובדיו ואו אחר מטעמו ואו על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ואו הוצאה ואו עלות ואו פיצוי ואו שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ואו מהפסקתם ואו אם יחולו על המזמין תשלום ואו הוצאה ואו עלות ואו פיצוי ואו שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה היועץ את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ואו הוצאה ואו עלות ואו פיצוי ואו שיפוי שיחולו על המזמין ואו ידרשו ממנו כאמור ואו בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, יחשב כחוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח

CONT-10-2324

מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

מחשבים - כינוי

ביתא דוקטרינל

ח.פ. 5851194

7070

א.ד.ת. תכנון

שרותי תכנון

והנדסה בע"מ

ח.פ. 516247764

סמטוס:

גרסה:

גרסה:

פסק:

## התמורה המגיעה ליועץ.

- 11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

## 12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

### 12.1

12.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך ליועץ. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השירות").

12.1.2 הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי היועץ שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3 הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4 תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה היועץ חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי היועץ על פי תנאי חוזה זה.

12.2 במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה היועץ זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

### 12.3

12.3.1 מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1 היועץ הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2 המזמין התרה ביועץ, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיימה לפי לוח הזמנים, והיועץ לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיימה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3 היועץ הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4 נבצר מהיועץ או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד היועץ נפטר, היועץ פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה.

ביתא רוטשילד בע"מ  
ח.פ. 515851194

מס' חוזה: MONT-10-2324

תבנית: מנהל מודל

פרויקט: 515851194

והצמח בע"מ  
ח.פ. 516747764

סיוטוט

גרסה: (גרסה מנהל)

ספק: 515851194

### 12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של היועץ.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותיו היועץ שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד היועץ ו/או היועץ נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה ליועץ, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידיו את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטול, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותיו היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ שבוצעו עד לאותו מועד, והיועץ מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהיועץ לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת היועץ ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% ~~לפיסטי הוצאות הכלליות~~, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

### 13. העברת זכויות

13.1. אין היועץ רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2. אין היועץ רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותיו היועץ, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3. ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את היועץ מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והיועץ יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי היועץ.

13.4. שירותי היועץ יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של היועץ בפקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות היועץ כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5. המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד היועץ.

א. ד. ו. תכנון  
והנדסה בע"מ  
ח.פ. 516247766

CONT-10-2324

מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

סטטוס:

גרסה:

790:

14. סיום שירותי היועץ

14.1 שירותי היועץ יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1 חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין ליועץ במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2 עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין ליועץ, כי הושלם מתן שירותי היועץ על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1 היועץ מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי היועץ, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של היועץ על פי כל דין, ינקוט היועץ בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי היועץ כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית היועץ לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע היועץ למנהל מיד עם אירועה.

15.3 היועץ יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי היועץ, ימסור היועץ לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד היועץ

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה ליועץ כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והיועץ לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ, שביצע היועץ על פי חוזה זה.

16.2 היועץ מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי היועץ ו/או מסירתם לידי יועץ אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף היועץ פעולה עם המזמין ו/או עם היועץ החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של היועץ החליפי.

17. שונות

17.1 המנהל הראשי במשרד היועץ, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות היועץ לפי חוזה זה על נספחיו.

כתב רושנילד בע"מ  
ח.פ. 515851194

מס' חוזה: CONT-10-2324

תבנית: מנהל מודל

פרויקט:

סיוט:

גרסה:

790:

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתחייקות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

היועץ מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע היועץ מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהיועץ, וכל זכות של היועץ לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

ליועץ תינתן האפשרות להתגונן.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהיועץ יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהיועץ קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או היועץ לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או היועץ בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6 במידה והיועץ כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות היועץ לפי חוזה זה.

17.7 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי היועץ רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחויבי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלא חיובי המזמין כלפי היועץ על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לסיק זה.

היועץ מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד היועץ. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי היועץ לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי היועץ, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי היועץ ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין. בתנאי והמזמין לא יעמוד בתנאי החוזה.

תכנון 10-2324

מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

והנ"ל בע"מ  
516247764 .פ.ח

סיוטוט:

גרסה:

790

17.9 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על היועץ ותשלומנה על ידו.

17.10 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידי בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

#### ולראיה באו הצדדים על החתום:

ביתאדוטשוקד בע"מ  
ח.פ. 5155194  
ביתאדוטשוקד בע"מ  
המזמין

א.ד.ו תכנון  
והנדסה בע"מ  
ח.פ. 516247764  
א.ד.ו תכנון והנדסה בע"מ  
היועץ

סמל/ק 46  
אני הח"מ, ירון אלישע עו"ד/ר"מ מרח"ה/3 השון, מאשר כי הי"ה אלון ארז' הם שחתמו בשם היועץ על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת מצירוף חותמת החברון מחייבת את היועץ לעניין זה.

ירון אלישע עו"ד  
רישיון מס. 13621  
מחולל 46 הוד-השרון

תאריך: 4/11/24

חתימה וחותמת עו"ד/ר"מ:

מס' חוזה: CONT-10-2324

תבנית: מנהל מודל

פרויקט: רחוב - גליל

סטטוס: [מסמך אדום]

גרסה: [גרסה חתומה]

פסוק: ה.ד.ו תכנון והנדסה בע"מ



נספח "א"  
נספח כללי

1.1 הגדרות -

**"הפרויקט"** - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בחיפה - חיפה, רוטשילד - פינוי בינוי לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבים לפי שיקול דעתו.

**"התכנית"** או **"המקרקעין"** - תכנית בנין עיר מס' 304-0624213 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ-חפ/מק/2370/2. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן היועץ הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. היועץ מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקוניהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

**"הרשות המקומית"** - חיפה.

**"חוזה הפיתוח"** - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: [שדה נוסף 3]

2.10 עבור קבלת העבודה, על היועץ להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360" וכל תוכנה אחרת נוספת אשר נדרשת לניהול המודל, לביצוע סופרפוזיציה והשירותים המפורטים ב**נספח ב'** שבחוזה זה.

העבודה תתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM בענן - "BIM360" השייך למזמין (להלן: **"הענן"**), שם תבוצענה עבודות התכנון, ניהול ושמירת המודל, שמירת קבצי ה-REVIT וכלל הקבצים והתוכנות של היועץ והמתכננים המובילים. זאת, לאחר מתן ההרשאות לכניסה לעבודה בענן ע"י המזמין ליועץ ולמתכננים והיועצים בפרויקט, והכל בהתאם להנחיות המזמין.

שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (DWG/PDF/PLT), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצעו באמצעות תוכנה כדוגמת @view (להלן: **"התוכנה"**). כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד, או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 10.6 לחוזה, יובהר כי זכויות הקניין בענן ובתוכנה שייכות למזמין, ובלבד ששולם שכר היועץ בהתאם להוראות חוזה זה. היועץ אינו רשאי להשתמש בענן ובתוכנה שלא לצורך הפרויקט.

3.2 בעלי המקצוע במשרד היועץ הם:

- ראש צוות: אלון ורדי
- מספר העובדים המקצועיים במשרד היועץ לצורך מתן שירותי היועץ ע"פ חוזה זה: בהתאם לצורך

3.4 המנהל הראשי במשרד היועץ הוא אדריכל/מהנדס: אלון ורדי

5.2 הנושא באחריות היועץ

- התקדמות שרותי היועץ.
- סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות ותאום על הפרויקט.
- ריכוז הוראות שנויים.

א.ת.י. תכנון  
והנדסה בע"מ  
ח.פ. 516247764

ביתא רוטשילד בע"מ  
ח.פ. 515851194

מס' חוזה: CONT-10-2324

תבנית: מנהל מודל

פרויקט:

סטטוס:

גרסה:

פסק:

נספח "ב"שירותי היועץ

1. כללי:

## 1.1 שירותי היועץ יכללו:

– ככלל, תכולת העבודה מתייחסת לכל שלבי הפרויקט, לכל קומות הבניין מתחתית קומת החניון התחתונה ועד לקומת הגג העליונה ביותר ועד בכלל ובכלל זה:

- א. מתן הדרכה למזמין ולמתכנני הפרויקט על העבודה ב BIM ועל תכנת הרביט ככל ויידרש.
- ב. ביורר תכניות הפרויקט עם האדריכל, הקונסטרוקטור ושאר המתכננים האלקטרו-מכאניים (מז"א, אינסטלציה, חשמל וכדומה), התייעצות ותיאום עם המתכננים.
- ג. כתיבת BEP בהתאם לדרישות המזמין.
- ד. ניהול, תחזוקה ועדכון אתר מודל הפרויקט בענן של המזמין ומתן הרשאות שימוש ליועצים ומתכננים.
- ה. היערכות וניהול ישיבת התנעת העבודה ב BIM.
- ו. בניית מודל תלת ממדי בתכנת REVIT בענן המזמין, הכולל את תכניות המתכננים והיועצים, עדכונן ותחזוקתו לאורך כל חי הפרויקט.
- ז. מענה וליווי המתכננים בעבודה במודל.
- ח. ניהול ישיבות התכנון ב BIM עם מנהל הפרויקט מטעם המזמין.
- ט. השתתפות בישיבות תכנון וישיבות אתר לאורך כל חי הפרויקט ככל ונדרש.
- י. הכנת פרוגרמת תיאום מערכות במבנים, מתן הנחיות והכנת תכניות ומפרטים טכניים, אשר יכללו בין היתר את הפרטים הבאים:
  - תיאום מערכות אלקטרו-מכאניות.
  - תיאום תשתיות תת"ק במגרשים.
  - מרכז אנרגיה.
  - מעברים אנכיים ואופקיים בתקרות וקירות.
  - חתכים ופתרונות נקודתיים.
  - תאום מעברי מערכות כגון וספרינקלרים, ביוב, ניקוז, תעלות חשמל ומז"א וכדומה בינם לבין עצמם ולבין הקונסטרוקציה.
  - תכניות סופרפוזיציה צבעוניות ומפורטות.
- ייעוץ ומתן הנחיות לצוות התכנון לעקרונות העברת המערכות בהתבסס על המודל.
- יב. ניהול משימות והפקת דוחות התנגשויות בתוך המודל.

ביתא רוטשילד בע"מ  
ח.פ. 515851194  
א.א.

א.ד.ו. תכנון  
ותח"ס בע"מ  
ח.פ. 516247764

CONT-10-2324

מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

פרויקט:

[מס' חוזה]

סטטוס:

[גרסה הידועה]

גרסה:

מס' דף:

- יג. מענה לכל המתכננים יועצים בשלב התכנון ולקבלנים באתר ובפרויקט בכל חיי הפרויקט ככל וידרש.
- יד. עם סיום הפרויקט, העברת כל החומרים למזמין לשמירה בשרתי החברה.
- טו. תכנון ותיאום המערכות יתבצע בתלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן – "BIM360" של המזמין, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים מן האדריכלים והיועצים האחרים באמצעות BIM ותוכנה כדוגמת @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות מערכת זו בלבד.

## 1.2 המהנדס, צוות עובדים ואמצעים של היועץ:

- א. המהנדס הבכיר יהיה בעל המשרד או ממנהל מטעמו, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיזמן אליהן ללא עוררין.
- ב. המהנדס הבכיר ישתתף בכל ישיבות התכנון שיזמן אליהן ללא הגבלה.
- ג. המהנדס הבכיר יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיזמן אליהן, מבלי לדחות את השתתפותו.
- 1.3 על היועץ לקבל אישור בכתב מאת המנהל לפני התחלת כל קטע וכל שלב ולפני כל שירות חלקי. אישור כאמור לא יהווה אישור לשכר נוסף במקרה של בדיקות נוספות או עבודה נוספת שיידרשו לאחר התקדמות התכנון לשלב הבא.
- 1.4 היועץ יידרש לבצע את ייעוץ תיאום המערכות גם על סקיצות אדריכליות, גם על תכנון מוקדם וגם על תכנון לא סופי, וזאת לרמה שתידרש ותוגדר ע"י האדריכל ו/או מנהל הפרויקט.
- 1.5 יועץ תיאום המערכות יציג אלטרנטיבות תכנוניות הכוללות אומדנים לקבלת החלטות על חלופות לתכנון המערכות.
- 1.12 זכותו המלאה של המזמין להחליף את היועץ במקרה של אי עמידה בתנאים המפורטים בנספחים א'-ח', ללא כל זכות לטענה ו/או דרישת פיצוי ע"י היועץ.
- 1.13 קיימת אפשרות למזמין לקיזוז / מתן קנסות עקב אי עמידה בתנאים המפורטים בנספחים א'-ח'.

## 2. הגדרות:

- 2.1 "ייעוץ מוקדם" - סכמה המתארת את המערכת האדריכל, הקונסטרוקטיבית כולל המערכות האלקטרו-מכאניות של המבנה ואת חומרי הבניה של חלקי השלד.
- 2.2 "ייעוץ סופי" - חלופות לפי סוגי הבניה השונים ערוך בהתאם לחוק התכנון והבניה, בהתאם לתקנים הישראליים ובינלאומיים ובהתאם להנחיות והוראות המזמין. הכנת חישוב המיגון לפיקוד העורף תידרש לפי חוקי התכנון והבניה כולל חתימת היועץ על החישובים הנ"ל.

א.ד.ו. תכנון  
והנדסה בע"מ  
516247764, פ.פ. DONT-10-2324 :מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

פרויקט:

סטטוס:

גרסה:

ספק:

- 2.3 "תכניות סופיות" – תכניות שלאחר אישורן ניתן יהיה לעבד את המסמכים הטכניים לביצוע המבנה.
- 2.4 "ייעוץ מפורט" – תכניות מפורטות, פרטים, תוכנים, והמסמכים וכל הדרוש לביצוע מכרזים בין הקבלנים והאו לביצוע המבנים בשטח.
- 2.5 "פיקוח עליון" – פיקוח עליון על הקמת מערכות האלקטרו-מכאניות בהתאם למודל, כולל מתן פתרונות בשטח.

### 3. שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.

העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

#### 3.1 ייעוץ מוקדם:

- א. קבלת תדריך תכנון מנציג המזמין.
- ב. ביורור הפרוגרמה עם נציג המזמין, האדריכל והקונסטרוקטור בכל הקשור למערכת הקונסטרוקטיבית של המבנה, ועם המתכננים האלקטרו-מכאניים בכל הקשור למערכות האלקטרו-מכאניות והתשתיות, ביורורים באתר במידת הצורך, חקירות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם היועצים האחרים.
- ג. ייעוץ, מתן הנחיות וקביעת עקרונות לצוות התכנון בנוגע להעברת המערכות האלקטרו-מכאניות.
- ד. הכנת מודל תלת ממדי ראשוני בתכנת REVIT במתודולוגיית BIM, בען – "BIM360" השייך למזמין, הכולל את תכניות האדריכלות והסכמה הקונסטרוקטיבית הראשונית.
- ה. הכנת פרוגרמה של האלטרנטיבות השונות, המצאת דו"ח הכולל תיאור השיטות, יתרונות וחסרונות, עלויות הקמה, עלויות תפעול והיבטי נגישות, תפעול ותחזוקה וכיו"ב.
- ו. השתתפות בדיוני התקדמות שיקבעו ע"י המנהל. השתתפות בישיבות היועצים והמתכננים בקשר לתכנון המערכות בפרויקט. ביורורים בגופים המוסמכים ואצל גורמים אחרים בקשר לבעיות טכניות, חוקיות וכיו"ב הקשורות בתחום תיאום התשתיות, המערכות ובכלל.
- ז. מסירת הנתונים, הפרוגרמה וחוות הדעת למזמין, ליועץ וכן ליועצים ולמתכננים ולכל גורם אחר שייקבע על ידי המזמין.

#### 3.2 ייעוץ סופי:

- א. ייעוץ לאדריכל, לקונסטרוקטור ולמתכננים האלקטרו-מכאניים בכל הנוגע לתיאום המערכות בשלב התכנון הסופי. ייעוץ לתכנון תיאום המערכות בהתאם לאלטרנטיבה שתיבחר על ידי המזמין בתיאום עם המזמין, המתכננים וכל יתר היועצים של המזמין.
- ב. עדכון מודל תלת ממדי לשלב סופי בהתאם לאלטרנטיבה שנבחרה בתכנת REVIT מתודולוגיית BIM, בען – "BIM360" השייך למזמין, הכולל את תכניות האדריכלות, הקונסטרוקציה והמערכות האלקטרו-מכאניות הסופיות.
- ג. מתן המלצות לאדריכל, לקונסטרוקטור ולמתכננים האלקטרו-מכאניים

ביתא רוסטילי-הע"מ  
ח.פ. 515851194

א.י.ו. תכנון  
ד.ג.ס.ה בע"מ  
ח.פ. 516247766

מס' חוזה: CONT-10-2324

תבנית: מנהל מודל

פרויקט: רחובות – סיני

סטטוס: [מסמך חוזר]

גרסה: [גרסה חוזר]

ספק: א.ד.ל. חקיקה והנדסה גב"מ

לתיאום המערכות למומין ולמתכננים בכתב ו/או על ידי שרטוטים, חתכים כולל פתרון פרטים ייעודיים.

- ד. ייעוץ לאדריכל, לקונסטרוקטור ולמתכננים האלקטרו-מכאניים להכנת תכניות לאישור סופי של המזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.
- ה. תיאום התכנון המוקדם מול כל רשויות התכנון והבניה, הרשויות הרלוונטיות וכל יתר הגורמים הנדרשים כהכנת רקע לתכנון היעץ ואישור התכנון הסופי של היועצים.
- ו. כל יתר הדרוש לתכנון סופי.

### 3.3 תכנון מפורט :

- קבלה וקליטת תכניות ממוחשבות של האדריכל, הקונסטרוקטור והמתכננים האלקטרו-מכאניים.
- עדכון מודל תלת ממדי לשלב מפורט לביצוע בתוכנית REVIT מתודולוגיית BIM, בענן – "BIM360" השייך למזמין, הכולל את תכניות האדריכלות, הקונסטרוקציה והמערכות האלקטרו-מכאניות המפורטות לביצוע.
- הפקת תכניות תיאום מערכות ממוחשבות הנגזרות מתוך המודל התלת ממדי והצעת פתרונות טכניים של שילוב מערכות בצמתים בעייתיים, תוך התחשבות במגבלות אדריכליות וקונסטרוקטיביות.
- הכנת חתכים וורטיקליים למעבר מערכות במקומות בעייתיים וטיפוליים.
- בדיקת תכניות המתכננים מהיבט אחזקה ונגישות לאחזקה והצגת דרישות לביצוע שינויים בהתאם.
- ייעוץ לאדריכל וליועצים האחרים בקשר לפירים, להכנות הבינוי, לתשתיות וכיבוי.
- הפצת חומר לכל יועץ בנפרד וטיפול עד למציאת פתרונות סופיים ומאושרים לביצוע.
- ביקורת כל התכניות והמפרטים של האדריכל והיועצים השונים כדי לוודא שהתכנון תואם את דרישות תיאום המערכות. בדיקת תכניות כל המתכננים והיועצים האחרים בפרויקט לבחינה ואישור בכל התחומים. באחריות היועץ לקיים ישיבות ייעודיות להסבר התכנון ומתן חוות דעתו בכל תחומי התכנון בפרויקט הנוגעים לתיאום תשתיות ומערכות. באחריות היועץ להעביר התייחסות בכתב ו/או על גבי התכניות של כל אחד מן היועצים ו/או המתכננים.
- בדיקת השינויים בתוכניות ככל שיתחייב להתאמת הפרויקט למסגרת התקציבית כפי שיקבע ע"י המזמין.
- אישור תכניות מפורטות לביצוע.
- הפקה והפצת תכניות וחתכים צבעוניים לביצוע באתר.

א.ד.ו. תכנון  
וחקלא בע"מ  
ח.פ. 516247764

ביתא ריטושיד  
ח.ב. 515851194

CONT-10-2324 :ms' חוזה

**תבנית: מנהל מודל**

**פרויקט:** אינטערנעט-פארשטאנד

[illegible]

גרסה: (שיטת זינקה)

790

א. מתן חוות דעת טכנית וייעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.

ב. מתן חוות דעת טכנית, בכל הקשור להצעות הקבלנים.

מובהר בזאת שהיועץ יכין, באם יידרש מסמכים למכרזים, עוד לפני השלמת המסמכים המפורטים לביצוע.

3.4

#### פיקוח עליון:

היועץ יתן מענה בפיקוח עליון, ככל ויתגלו בעיות תכנוניות וחוסר תאום בין המערכות, בהתאם לצורך והתכנון.

א. הפיקוח העליון של היועץ על ביצוע העבודות יכלול:

ייעוץ והמלצה למנהל לגבי פתרונות לפתרון תיאום מערכות באזורים שהקבלן מתריע עליהם כבעייתיים.

- עדכון מודל תיאום המערכות, החתכים והפרטים בהתאם לשינויים שיתחייבו מבעיות שיופיעו במהלך ביצוע העבודות ע"י הקבלן, אשר אושרו מראש ע"י המזמין והמנהל. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.

- ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים, ככל ויידרש.  
- מתן ייעוץ לפתרונות במקרים של כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.

- סיוע למזמין במתן מענה לפניות אליו בקשר לתכנון ובצוע העבודות.

- השתתפות בישיבות תיאום תקופתיות, ככל ויידרש.

ב. אין היועץ רשאי לתת הוראות במישרין לקבלנים או לנהל משא ומתן עם הקבלנים ביחס למחירים או לדרכי ביצוע אלא באמצעות נציג המזמין.

#### 4. אופציה לבחירת המזמין:

א. הקבלנים יהיו רשאים להציע פתרונות אדריכליים, קונסטרוקטיביים ואלקטרו-מכאניים, פתרונות שונים מהפתרונות שהוצעו ע"י היועץ. היועץ ייעץ למזמין בבחינת הצעות הקבלנים ולאחר בחירת הקבלנים יסייע למזמין באשור התכנון שיוגש ע"י מהנדס מטעם הקבלן ובפקוח על הביצוע. לצורך כך ישתתף היועץ בפגישות, יבדוק תכנונים ומסמכים אחרים שיוגשו ע"י הקבלן, יעביר את המלצותיו לדחייתם/לאישורם ו/או את הערותיו לתכנון המוצע, ויבצע פיקוח עליון.

5. היועץ מתחייב לשמור על דיסקט ואורגינלים של התוכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

6. נציג המזמין רשאי להזמין מהיועץ את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן, הכל כפי שיפורט בנספח ד'.

מס' חוזה: CONT-10-2324  
מס' חוזה: 51624776  
תכנון ו.ד.א  
המנהל בע"מ  
פ.ח.

פרויקט: תבנית: מנהל מודל

תאריך: 515851194  
חתימה: 515851194

7. יובהר כדלקמן:

- א. העבודה הממוחשבת בפרויקט תיערך בתכנת REVIT במתודולוגיית BIM, בעק - "BIM360" השייך למזמין, על היועץ לדאוג לעמדות עבודה וכ"א מוכשר במשרדו בהתאם.
- ב. כל קבצי התכנון והמסמכים השונים יוטענו למערכת ה-BIM ול-view@, תעבורת המידע היחידות הקבילות בפרויקט.

א.ד.ו. תכנון  
והנדסה בע"מ  
ח.פ. 516247764

ביתא רוטשילד בע"מ  
ח.פ. 515851194

מס' חוזה: CONT-10-2324

תבנית: מנהל מודל

פרויקט: רחוב יפן - וינה

סטטוס: [סטטוס חוזר]

גרסה: [גרסת חוזר]

790: אדריכלות תכנון

והנדסה בע"מ

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

1. לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.
2. היועץ וצוותו יעסקו בפרויקט לפי הצורך וללא הגבלת זמן.
3. היועץ ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.
4. העביר המזמין ליועץ הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן היועץ את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא ליועץ הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י היועץ בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.
5. אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת ההסכם יעביר היועץ לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.
6. התקדמות תכנון תיאום המערכות תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שינויי תכנון של האדריכל והיועצים, ללא זכות לתוספות שכר.

א.ד.ו. תכנון  
והנדסה בע"מ  
ח.פ. 516247764

ביתארוטשימ  
ח.פ. 515851194

מס' חוזה: CONT-10-2324

תבנית: מנהל מודל

פרויקט:

סטטוס:

גרסה:

ספק:



נספח "ד"שכר היועץ

1. תמורת ביצוע שרותי היועץ, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין ליועץ בשעורים כדלקמן:
- ניהול BIM בתכנון מתחם C+B: ₪ 242,250 + מע"מ (במילים מאתיים ארבעים ושתיים ₪ ומאתיים וחמישים).
- מחולק ל-30 חודשים "ריטיינר", שכר חודשי מרגע אישור מנהל הפרויקט להתחלת עבודה,
- תשלום חודש אחרון ישולם עם אישור מנה"פ בדבר סיום שלב תכנון שלושת המתחמים.
- במידה ולא יאושר סיום התכנון היועץ ימשיך עבודתו והיזם שומר לעצמו את הזכות לדחות את תשלום החודש ה-30 להסכם.
- תאום מערכות (סופרפוזיציה) מתחם B+C: ₪ 146,220 + מע"מ (במילים מאה ארבעים ושש ₪ מאתיים ועשרים) – תשלום עפ"י אבני דרך בנספח "ה".
- תוספת עבור מתחם A (פרו-רטה)
- עבור BIM: 102,787 ₪.
- עבור תיאום מערכות: 62,041 ₪.

שכ"ט המפורט היינו גלובלי ומגלם בתוכו את כל השטחים המשותפים, מרתפים, מבני ציבור, מסחר, תעסוקה, משרדים ועוד.

כל הסכומים המפורטים הינם פאושלים לפרויקט.

2. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה לא יהיה צמוד למדד מחירים לצרכן.
3. למען הסר ספק:
- 3.1 שכר הטרחה יחושב כמכפלת יחידת הדיר שבתכנון ושכרונת המזמין לבצע בכל קטע וקטע של הפרויקט במועדו (לדוגמא: אם בקטע א' בכוונת המזמין לבצע 60 יחיד, והיועץ נדרש לתכנן להקמת 60 יחיד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן יחיד בלבד, גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים).
- 3.2 מובהר כי שכר היועץ ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפרויקט, כמות טיפוסים המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה (קונבנציונאלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין.
- 3.3 שכר היועץ כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
4. בנוסף לכל תשלום ישולם ליועץ מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י היועץ והמצאת כל אישור נוסף עפ"י דין.
5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא שכל עבודות התכנון הכלולות בשכר היועץ הושלמו וכל המסמכים והתוכניות נמסרו למזמין.

א.ד.ו. תכנון  
והתמסרה בע"מ  
ח.פ. 516247766

ביתא קונסטרוקציה בע"מ  
ח.פ. 515851194

מס' חוזה: CONT-10-2324

תבנית: מנהל מודל

פרויקט:

סטטוס:

גרסה:

ספק:

נספח ה' - תשלומי שכר היועץ

1. שכר היועץ לתאום מערכות ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי היועץ כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:
  - א. לאחר תאום אדריכלות קונסי' לתאום מערכות ..... 10%
  - ב. לאחר גמר היעוץ לתיאום מערכות ראשוני ..... 20%
  - ב. לאחר גמר הפקת תכניות לתיאום מערכות כולל חתכים סבב ראשון ... 30%
  - ג. לאחר גמר הפקת תכניות סופיות לביצוע ..... 35%
  - ד. במהלך הפיקוח העליון ..... 5%
2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם ליועץ מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו.
3. היועץ יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.
4. המזמין ישלם את שכר היועץ בטווח של ש+45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

א.ד.ו. תכנון  
והנדסה בע"מ  
ח.פ. 516247766

ביתא וטשילד בע"מ  
ח.פ. 515851194

CONT-10-2324

מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

פרויקט:

[מחיר/הערכת]

סטטוס:

[הערכת רמת]

גרסה:

המחיר/הערכת - חוזה

רבות

א.ד.ו. תכנון

והנדסה בע"מ

ספק:

נספח "ו"

תאריך : [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד

ביתא רוטשילד בע"מ  
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד. 715  
515851194

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת א.ד.ו תכנון והנדסה בע"מ / המועל בשם חברת א.ד.ו תכנון והנדסה בע"מ / המספק שירותים לחברת א.ד.ו תכנון והנדסה בע"מ\*, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי א.ד.ו תכנון והנדסה בע"מ, המבצעת עבורכם מנהל מודל בפרויקט רוטשילד - פינוי בינוי.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל א.ד.ו תכנון והנדסה בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
- "מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י א.ד.ו תכנון והנדסה בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

א.ד.ו תכנון  
והנדסה בע"מ  
ח.נ.פ. 515851194  
בע"מ

שם: \_\_\_\_\_

ת.ז: \_\_\_\_\_

כתובת: \_\_\_\_\_

מס' חוזה: CONT-10-2324

תבנית: מנהל מודל

פרויקט: \_\_\_\_\_

סטטוס: \_\_\_\_\_

גרסה: \_\_\_\_\_

ספק: \_\_\_\_\_

**נספח א'**

מזהה אישור: 3656598

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| תאריך הנפקת האישור<br>04/11/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         | <b>אישור קיום ביטוחים</b>                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מייטיב עם מבקש האישור. |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| מבקש האישור הראשי                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור                                 | המבוטח                                                 | אופי העסקה והעיסוק המבוטח                                                                                                                     | מעמד מבקש האישור                                                                                                                                                                                                                                                        |
| שם<br>אפריקה ישראל<br>מגורים בע"מ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | שם<br>ו/או                                                                              | שם<br>א.ד.ו. תכנון והנדסה<br>בע"מ                      | אופי העסקה:<br>נדל"ן<br><input checked="" type="checkbox"/> שירותים<br><input type="checkbox"/> אספקת מוצרים<br><input type="checkbox"/> אחר: | <input type="checkbox"/> משכיר<br><input type="checkbox"/> שוכר<br><input type="checkbox"/> זכיון<br><input type="checkbox"/> קבלני משנה<br><input checked="" type="checkbox"/> מזמין שירותים<br><input type="checkbox"/> מזמין מוצרים<br><input type="checkbox"/> אחר: |
| ת.ז./ח.פ.<br>520034760                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ת.ז./ח.פ.                                                                               | ת.ז./ח.פ.<br>516247764                                 | העיסוק המבוטח:<br>מהנדס                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| מען<br>דרך החורש 4<br>יהוד-מונוסון<br>5647003                                                                                                                                                                                                                                                                                   | מען<br>תיאור הקשר למבקש האישור הראשי:<br>חברה בת, חברה קשורה, חברה שלובה, ו/או שותפויות | מען<br>ולנברג ראול<br>/ 14<br>תל אביב - יפו<br>6971911 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| כיסויים                                              |              |                        |                                              |                                             |                                            |            |                                                                         |
|------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| סוג הביטוח<br>חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח | מספר הפוליסה | נוסח ומחזורת הפוליסה   | תאריך תחילה<br>(ניתן לחזין תאריך רטרואקטיבי) | תאריך סיום<br>(ניתן לחזין תאריך רטרואקטיבי) | גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח |            | כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים<br>יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' |
|                                                      |              |                        |                                              |                                             | למקרה                                      | לתקופה     |                                                                         |
| צד ג'                                                | 27204813824  | מחזורת ביט 2016 שיקלית | 1/01/2024                                    | 31/12/2024                                  | 2,400,000                                  | 2,400,000  | נח<br>315,307,302<br>328,322,321<br>329                                 |
| אחריות מעבידים                                       | 34103931224  | ביט 2019               | 1/01/2024                                    | 31/12/2024                                  | 20,000,000                                 | 20,000,000 | נח<br>328,319                                                           |
| אחריות מקצועית                                       | 27204813824  | נוסח שפי ב.ר. 2018     | 1/01/2024                                    | 31/12/2024                                  | 2,400,000                                  | 2,400,000  | נח<br>303,302,301<br>326,325,321<br>- 332,328,327<br>12                 |

**פירוט השירותים** (נכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):

38 יועצים/מתכננים, 40 מהנדס, אדריכל, הנדסאי

**ביטול/שינוי הפוליסה**

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא יכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| חתימת האישור                                                                         |
|  |
| אישור זה הופק על ידי איילון חברה לביטוח                                              |

תשומת ליבכם כי אישור זה מבטל אישורים קודמים שהוצאו למבקש האישור לנושא פרויקט זה